

시 정 요 구

제 목 장기 미처리 선수수익 후속조치 미흡

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 효율적인 회계처리 등을 위한 「회계처리지침」, 감사업무 방안과 절차 등을 정하기 위한 「감사업무처리규정」을 제정하여 운영하고 있으며, 전북본부(이하 “본부”라 한다)는 2024년 1월 10일 장기 미처리 선수수익 미처리 사유를 기획처(現 기획조정실)에 보고¹⁵⁾하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「회계처리지침」 제5조(수입금 및 가수금의 환불) 제4항은 검사불능 시 신청인에게 검사신청 취소 또는 환불을 통지하여야 하나 환불이 불가능할 경우 공사 수입으로 할 수 있다고 정하고 있고, 제6조(환불기한)에 따르면 검사수입의 환불 기한은 동 지침 제7조(채권소멸시효) 제1항의 채권소멸시효로 하며 제7조에서는 이를 「상법」에 의거 신청일로부터 5년으로 하고, 동 시효 경과 시 잡수입으로 처리한다고 규정하고 있다.

회계처리지침

제 5 조 (수입금 및 가수금의 환불)

- ④ 검사 등이 불가능하다고 판단될 경우 신청인에게 검사신청 취소 또는 환불을 통지하여야 한다. 단, 환불이 불가능할 경우 공사 수입으로 할 수 있다.

15) 전북본부-217(2024.1.10., 5년 경과 장기선수수익 미처리 사유 제출

제6조 (환불기한)

- ① 검사수입의 환불기한은 제7조 제1항의 채권소멸시효로 한다.

제7조 (채권소멸시효)

- ① 수입금의 채권소멸시효는 「상법」 제64조에 의거 신청일로부터 5년으로 하며, 동 시효 경과 시 잡 수입 처리한다.

「검사업무규정」 제7조(검사결과 처리 등) 제6항은 검사불능 시 「회계처리 지침」 제5조에 따라 검사신청 취소 또는 환불을 통지하여야 하며, 통지의 방법으로 방문 시 현장 관계자가 있는 경우 직접 통지하고 그렇지 않을 경우 현장 확인일로부터 1개월 동안 홈페이지 등을 통해 공지하도록 정하고 있다.

검사업무규정

제 7 조 (검사결과 처리 등)

- ①~⑤ (생략)

- ⑥ 현장 확인결과 검사 등이 불가능하다고 판단될 경우 회계처리지침 제5조에 따라 다음의 방법으로 신청인에게 검사신청 취소 또는 환불을 통지하여야 한다.

1. 방문시 현장 관계자가 있는 경우, 현장에서 검사신청 취소 및 환불 방법 통지
2. 1호 이외의 경우에는 현장 확인일로부터 1개월동안 홈페이지 등을 통해 공지

또한, 기획처에서는 매년 초 5년이 경과된 장기선수수익 내역을 모든 부서에 안내하여 미처리 사유를 제출하도록 하고 있으며, 이에 5년이 경과된 검사신청 건들이 불건전한 채권으로 인식될 수 있는 상황을 해소하고자 환불 또는 잡수입 처리 등의 조치가 이루어질 수 있도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

본부는 2024년 1월 선수수익 미처리 64건 중 6건을 아래 [표1]과 같이 기획처에 보고하였다. 연번 1에서 5까지는 검사진행중으로 보고하였고 연번 6은 1월에 환불 예정으로 보고하였으나, 환불조치가 이뤄지지 않고 있었다.

이에 감사기간 중 선수수익 미처리 사유를 재확인하며 본부에 소명을 요청한 결과, 연번 1에서 5까지는 잡수입 또는 환불처리가 가능한 건이었고, 연번 6은 당초 보고 내용과 달리 잡수입 처리가 가능한 것으로 확인되었다.

[표1] 장기 선수수익 미처리 사유

연번	검사종류	접수번호	업소명	선수수익(원)	2024년 1월 미처리 사유	감사기간 중 확인결과
계				*,***,***		
1	완성검사	2016-0261278	<업소명 삭제>	**,***	검사진행중	공사취소 잡수입처리 예정
2	완성검사	2016-0812375	<업소명 삭제>	***,***	추후 진행예정	시설철거 환불 예정
3	완성검사	2017-0406100	<업소명 삭제>	**,***	검사진행중	공사취소 잡수입처리 예정
4	완성검사	2017-0950922	<업소명 삭제>	***,***	검사진행중	공사취소 잡수입처리 예정
5	완성검사	2018-0377288	<업소명 삭제>	**,***	검사진행중	연락안됨 잡수입처리 예정
6	완성검사	2018-0752560	<업소명 삭제>	***,***	환불예정 1월	시공사 폐업, 잡수입처리 예정

※ 자료출처 : 전북본부-217(2024.1.10., 5년 경과 장기선수수익 미처리 사유 제출) 재구성

따라서 본부는 향후 장기 선수수익 미처리 사유를 제출할 때 “검사진행중” 등의 형식적인 보고를 지양하고 장기 선수수익 발생 시 조기에 환불 또는 잡수입 처리하여야 한다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

장기 선수수익금에 대한 철저한 관리·감독과 함께 위 [표 1]의 선수수익건에 대하여 잡수입 처리 또는 환불 등의 조치를 실시하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)